

Общество с ограниченной ответственностью «ВБ Инжиниринг», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Куликова Алексея Альбертовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «МОНТПЛАН», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Папуца Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор подряда (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс работ на объекте: **Логистический комплекс, расположенный по адресу: город Москва, поселение Краснопахорское, квартал №147, земельный участок 1Д**, в составе, определенном в техническом задании, локальных сметных расчетах, составленными Сторонами в период действия настоящего Договора, согласованными Сторонами в соответствующих дополнительных соглашениях с иждивением Подрядчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы.

1.2. Результат работ должен соответствовать рабочей документации, Договору, требованиям ГОСТ, ПУЭ, СП, СНиП и иным нормативным документам РФ, требованиям действующего законодательства в области строительства, а также требованиям органов государственной власти в отношении создаваемого результата работ.

1.3. На основании ст. 749 Гражданского кодекса РФ, Заказчик с целью осуществления надлежащего строительного контроля и надзора за выполнением работ Подрядчика вправе привлекать организацию, осуществляющую строительный контроль и надзор (далее – строительный контроль) на объекте, с правом:

- участия в приёмке работ (включая скрытые работы) с правом предъявления замечаний по качеству и объему работ;
- контроля за оформлением Подрядчиком исполнительной документации с правом ее проверки и выдачи (предъявления) замечаний Подрядчику;
- операционного контроля выполняемых работ Подрядчиком, с правом выдачи (предъявления) Подрядчику предписаний;
- контроля за оформлением Подрядчиком актов о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, с правом их проверки и выдачи (предъявления) Подрядчику замечаний по ним;
- в случае выявления нарушений связанных с качеством работ, с правом их приостановки/возобновления работ;
- предъявления замечаний по срокам, качеству, объему выполняемых Подрядчиком работ как устно, так и письменно с указанием замечаний в журналах учета выполненных работ по форме №КС-ба, которые обязательны к исправлению Подрядчиком в сроки, установленные строительным контролем;
- оформления актов о недостатках качества работ в течение гарантийного срока;
- выполнения экспертной проверки качества выполняемых и выполненных работ (в случае возникновения необходимости);
- входного контроля поступающих на строительную площадку материалов, оборудования, изделий, конструкций и при необходимости проверки их качества, составления и предъявления Подрядчику замечаний, предписаний, актов и т.п.

1.4. Подписанием дополнительного соглашения к Договору на определенный вид (объем) работ Подрядчик принимает строительную площадку, геодезическую разбивочную основу (при необходимости) рабочую документацию для выполнения работ по дополнительному соглашению.

1.5. Подрядчик подтверждает, что согласен с рабочей документацией, сметной документацией, с видами и объемами работ. Подрядчик подтверждает, что изучил переданную документацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ.

1.6. Заказчик для проверки качества работ Подрядчика имеет право обратиться за соответствующей экспертизой в стороннюю организацию, при этом расходы на оплату услуг, оказываемых экспертами и лабораториями других организаций, подлежат полному возмещению Заказчику в случае установления отрицательного результата соответствия работ Подрядчика условиям договора, нормам и правилам, установленным в строительстве.

1.7. Подрядчик подтверждает, что имеет необходимые лицензии и является членом саморегулируемой организации (СРО) с действующим статусом права на проведение соответствующих работ в обязательном порядке.

1.8. Обязательные условия – обязательные условия при заключении и исполнении Договора, опубликованные по адресу: <https://standc-basket.ru>



03.wbbasket.ru/vol47/legalterms/ru/mandatory-conditions.html. Являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Подписанием Договора Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с такими условиями и обязуется их соблюдать в полном объеме. В случае противоречия данных условий и положений Договора, положения Обязательных условий применяются в приоритете.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Срок выполнения работ определяется в графике производства работ на определенный вид (этап) работ, согласованном Сторонами в соответствующих дополнительных соглашениях.

2.2. Графики производства работ, согласованные Сторонами, не предусматривают выходные и праздничные дни для Подрядчика при производстве подрядных работ на площадке Заказчика. Если иное не согласовано Сторонами в дополнительном соглашении, Работы производятся Подрядчиком в выходные и праздничные дни. В случае невозможности производства Подрядчиком работ, Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Заказчика, не менее чем за 3 (три) рабочих дня, с изложением причин.

2.3. Если в Графике производства работ указано только общее количество дней на выполнение определенного объема работ без уточнения количества выполняемой в день работы, то считается, что в день Подрядчик должен выполнять средний показатель количества работ, исчисляемый по формуле: $P/t=M$ (где P – общее количество работ, t – количество дней, M – средний показатель количества работ) и в указанном случае, ежедневный объем работ считается этапом работ, для целей применения ответственности и расторжения Договора.

2.4. Если дополнительным соглашением предусмотрены обязательства Заказчика по оплате Подрядчику аванса, то такое обязательство не рассматривается в качестве встречного по отношению к обязательству Подрядчика приступить к началу выполнения работ или очередному этапу работ. Невнесение Заказчиком аванса, не дает Подрядчику права не приступать к выполнению работ и(или) приостанавливать их выполнение.

2.5. При достижении отставания от графика производства работ согласованного Сторонами в соответствующем дополнительном соглашении более, чем на 3 (три) дня или достижения отставания 10 (десяти) % от объема по конкретному виду работ или при задержке зависимых работ, Подрядчик обязан ликвидировать это отставание путем организации круглосуточного проведения работ своими силами и за свой счет таким образом, чтобы выполняемый вид (этап) работ был выполнен с надлежащим качеством в срок, определенный графиком производства работ.

2.6. Если срок выполнения работ в графике производства работ определен в календарных днях, неделях, декадах или месяцах, и не указана иная дата начала работ, Подрядчик обязан приступить к их выполнению на следующий день после даты подписания дополнительного соглашения.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ и материалов определяется в локальном сметном расчете к каждому дополнительному соглашению (далее – «Цена работ»).

3.2. Цена работ включает в себя:

- стоимость всех работ и затрат согласно проектной и рабочей документации, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика;
- затраты прямо или косвенно связанные с сезоном выполнения работ (в т.ч. но не ограничиваясь прогревы материалов зимой, охлаждение летом);
- стоимость работ по устранению всех замечаний Заказчика, которые могут быть даны Заказчиком в соответствии с условиями Договора;
- стоимость затрат на материалы, оборудование и всех издержек Подрядчика, стоимость замены материалов, не соответствующих требованиям, установленным Договором, а также устранения Подрядчиком всех недостатков и дефектов в результатах работ (когда такое требование предъявляется Заказчиком), связанных с применением ненадлежащих, некачественных либо не соответствующих требованиям Договора материалов и/или оборудования, стоимость доставки и хранения материалов;
- затраты, связанные с мобилизацией/демобилизацией строительной техники/оборудования (включая все расходные материалы), ее ремонтом (включая запасные части и комплектующие), обслуживанием, а также связанные с обеспечением строительства персоналом, в том числе иностранным, включая, но не ограничиваясь: заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование, спецодежда и СИЗ, расходы на медицинскую помощь и охрану труда;
- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком и субподрядчиками;
- стоимость понесенных Подрядчиком затрат по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, пожарная безопасность), а также



сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки и оборудования до сдачи работ Заказчику;

- расходы Подрядчика на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений;
- все виды налогов, сборов, пошлин, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- любые затраты, связанные с выполнением работ на объекте, включая, но не ограничиваясь: уборку и поддержание чистоты на территории выполнения работ, вывоз, хранение и утилизация отходов, образующихся в связи с выполнением работ, мусора, снега, за исключением случаев, когда такие виды работ являются предметом отдельного дополнительного соглашения к Договору;
- в случае выполнения работ Давальческим материалом, Подрядчик обязан за свой счет без дополнительной оплаты произвести разгрузку, и осуществлять перевозку и перемещение материалов и конструкций по территории строительной площадки;
- другие затраты, необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчика по Договору, а также работы, не детализированные в Договоре, но необходимые для достижения итогового результата работ.
- геодезический контроль при приёмке строительной площадки и приемки ранее выполненных работ. Ведение исполнительных геодезических схем, осуществление постоянного операционного геодезического контроля при монтаже металлоконструкций и т.д.;
- составление и предоставление Заказчику исполнительной документации;
- лабораторные заключения для подтверждения используемых материалов (в т.ч. болтокомплектов, химических анкерov) и качества выполненных работ.

3.3. Не является основанием для увеличения Цены работ наступление следующих обстоятельств (все дополнительные расходы, связанные с обстоятельствами, изложенными в настоящем пункте, возлагаются на Подрядчика):

- рост стоимости строительных материалов, оборудования, строительной техники в связи с инфляцией или по иным причинам;
- повышение налогов, сборов, пошлин и иных платежей;
- в случае увеличения стоимости работ в связи с продлением срока выполнения работ.

3.4. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, УПД Подрядчика, при условии предоставления исполнительной документации, подтверждающей выполнение в отчетном периоде предъявленных к сдаче работ, отчета об израсходовании Давальческого материала, документов, предусмотренных разделом 5 Договора и оригинала счета. Предоставление вышеуказанных документов не в полном объеме и/или оформленными ненадлежащим образом, являются безусловным основанием для их возврата Подрядчику и такие документы для целей предъявления результата работ по Договору считаются не поданными. Просрочка со стороны Подрядчика в передаче любого из документов, указанных в настоящем пункте Договора, необходимых для осуществления платежа, является основанием для Заказчика приостановить платеж соразмерно времени просрочки их предоставления, при этом неустойка за просрочку оплаты выполненных работ не начисляется.

3.5. В случае несвоевременного предоставления Подрядчиком исполнительной документации в соответствии с условиями Договора, Заказчик вправе удержать 20 % от Цены работ, подлежащей оплате. Это не освобождает Подрядчика от обязанности предоставления исполнительной документации впоследствии. Предусмотренное настоящим пунктом удержание снимается и денежные средства подлежат доплате Подрядчику, в случае предоставления исполнительной документации не позднее 2 (Двух) месяцев с даты подписания акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2 на предъявленный таким актом объем работ. В случае не предоставления исполнительной документации на предъявленный объем работ в срок, установленный настоящим пунктом, Заказчик вправе применить штраф за не предоставление исполнительной документации, установленный Договором и выполнить исполнительную документацию силами привлеченной сторонней организации.

3.6. В случае наличия между Сторонами иных договоров, в рамках которых Заказчик обязан оплачивать услуги/работы/товары Подрядчику, Стороны договорились о праве Заказчика в одностороннем порядке производить удержания и(или) зачет из вышеуказанных договоров в порядке, предусмотренном Договором.

3.7. Заказчик вправе авансировать выполнение работ. Размер и порядок авансирования определяется Сторонами в дополнительных соглашениях, подписываемых в рамках действия настоящего Договора. Аванс засчитывается в счет оплаты выполненных Подрядных работ путем частичного зачета полученной Подрядчиком суммы авансовых платежей из стоимости предъявленных к оплате Работ на основании подписанных Сторонами акта о приёмке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3.

- 3.8. Стороны пришли к соглашению о том, что неустойка за просрочку оплаты суммы аванса по Договору не начисляется и не уплачивается.
- 3.9. Осуществление оплаты по настоящему Договору не является приемкой Заказчиком какой – либо части работ, выполненной Подрядчиком.
- 3.10. Оплата работ по Договору производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе реквизиты Сторонах Договора.
- 3.11. Обязательство по оплате Цены работ считается выполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
- 3.12. В случае, когда фактические объемы выполненных работ Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работ, оплате Подрядчику подлежат фактически выполненные работы.
- 3.13. В случае неоплаты работ или авансовых платежей Заказчиком, Подрядчик не вправе приостанавливать работы.

4. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОРОН

- 4.1. В целях оперативного решения вопросов связанных с выполнением работ, Стороны назначают на объект своих представителей.
- 4.2. Представители Заказчика, в пределах своих полномочий, осуществляют строительный надзор, входной и операционный контроль, проверку объема и качества выполненных работ, проверку соответствия выполненных работ и использованных материалов договору, рабочей документации, сметной документации, требованиям технических регламентов (норм и правил), результатам инженерных изысканий и требованиям градостроительного плана земельного участка в течение всего периода строительства.
- 4.3. Представители Подрядчика в пределах своих полномочий выполняют работы, а также осуществляют сдачу выполненных работ представителям Заказчика.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

- 5.1. Подрядчик ежемесячно предъявляет Заказчику к приёмке фактически выполненные за отчётный месяц работы в порядке, установленном в настоящем разделе.
- 5.2. Приемка работ на объекте осуществляется представителями Заказчика и Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения на строительной площадке инженером ПТО Заказчика (или иным уполномоченным представителем Заказчика на объекте) документов для приёмки выполненных работ по сопроводительному письму. Подрядчик обязан передать для подписания и проверки документы, указанные в п. 5.4., 5.5. Договора и получить визы на акте о приемке выполненных работ по форме №КС-2 от представителей Заказчика на объекте:

- инженера или организации осуществляющей на объекте функции строительного контроля и надзора;
- руководителя строительства;
- инженера ПТО,
- инженер от эксплуатации.

которые подтверждают фактический объем и качество выполненных Подрядчиком работ.

- 5.3. Акты о приёмке выполненных работ по форме № КС- 2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 должны быть составлены по унифицированной форме.

- 5.4. Если по условиям соответствующего дополнительного соглашения к Договору, приемке результата работ должны предшествовать предварительные испытания, в этих случаях приемка может осуществляться Заказчиком только при положительном результате предварительных испытаний и при предоставлении Подрядчиком документов, подтверждающих результаты соответствующих испытаний.

- 5.4.1. Если условиями соответствующего дополнительного соглашения к Договору определены виды и объёмы работ по вывозу и(или) размещению (утилизации) почвенно-растительного слоя (далее – ПРС) и(или) отходов (в том числе грунта, отходов производства и потребления, и иных отходов) (далее – Отходы) Подрядчиком в составе исполнительной документации предоставляются Заказчику документы, подтверждающие наличие у Подрядчика лицензии на транспортирование, обработку и(или) размещение (утилизацию), и(или) обезвреживание ПРС и Отходов и(или) договоры с соответствующими исполнителями данного вида услуг, талоны и иные документы, подтверждающие передачу ПРС и Отходов для транспортировки, утилизации (размещения), и(или) обезвреживания ПРС и Отходов в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

- 5.5. После подтверждения объемов выполненных работ на площадке (п. 5.2. Договора), Подрядчик нарочно передает Заказчику акты о приёмке выполненных работ по форме № КС- 2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, исполнительную документацию и отчетную документацию в отношении предъявляемых к приемке работ (этапа работ), отчет об израсходовании Давальческого материала, журнал производства работ, накопительную ведомость, общий журнал производства работ,



счет – фактуру или УПД и оригинал счета. Каждый из вышеуказанных документов предоставляется в 3-х (трех) экземплярах; УПД или счет – фактура в одном экземпляре; исполнительная документация – в 4-х (четырех) экземплярах и в электронном виде на цифровом носителе (флеш-карта) и направляется на электронную почту Заказчика, указанную в разделе реквизиты Сторон Договора. Вся первичная документация предоставляется Заказчику нарочно в оригиналах.

5.6. Предоставление указанных в пунктах 5.4, 5.5 Договора документов не в полном объеме и/или оформленными ненадлежащим образом является безусловным основанием для их возврата Подрядчику. В указанном случае, Заказчик вправе предъявлять требования к Подрядчику по уплате пеней за несоблюдение сроков выполнения работ (этапа работ) на объекте. В случае возврата Подрядчику документов, указанных в п. 5.4. и 5.5. настоящего Договора, Подрядчик обязуется устранить все нарушения и предоставить документацию, отвечающую требованиям настоящего Договора, в течение 3 (трех) календарных дней с момента возврата документации Заказчиком.

5.7. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в следующем порядке:

5.7.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней после подтверждения объемов работ на площадке (п. 5.2. Договора) и получения от Подрядчика документов, указанных в п. 5.4. и 5.5. Договора, Заказчик подписывает их и возвращает Подрядчику экземпляр акта о приёмке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 соответственно или УПД. Подписание Сторонами акта о приёмке выполненных работ по форме № КС-2 или УПД, подтверждает выполнение работ Подрядчиком и принятие результата Заказчиком.

5.7.2. В случае наличия замечаний по объемам, качеству и/или срокам выполнения работ, а также необходимости получения разъяснений касательно результатов работ Заказчик возвращает Подрядчику представленные документы с приложением мотивированного отказа от приемки работ. Наличие недостатков расценивается как невыполнение Подрядчиком обязательств по сдаче работ.

5.7.3. В мотивированном отказе от приемки работ, Заказчик вправе потребовать устранения выявленных недостатков и установить Подрядчику срок для их устранения или не предъявляя требования к Подрядчику устранить недостатки работ самостоятельно и(или) путем привлечения третьего лица с возложением расходов по устранению недостатков на Подрядчика.

5.7.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ и (или) дополнительных документов Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ предъявить результат работ заново и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект исполнительной документации, а также повторный подписанный Подрядчиком акт о приёмке выполненных работ по форме № КС-2.

5.7.5. Срок приемки Заказчиком фактически выполненных работ, автоматически продлевается пропорционально сроку предоставления Подрядчиком ответа на направленный запрос о предоставлении разъяснений (п. 5.7.4. Договора).

5.8. Приемка результата работ не лишает Заказчика права предъявлять к Подрядчику требования об исправлении как явных, так и скрытых недостатков, выявленных в течение 5 (Пяти) лет со дня подписания последнего акта о приёмке выполненных работ форме № КС-2 по соответствующему дополнительному соглашению.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Подрядчик обязуется:

6.1.1. Выполнить все работы в соответствии с технологией выполнения строительно-монтажных работ с надлежащим качеством, в объеме, предусмотренном соответствующим дополнительным соглашением к Договору, а также документацией, переданной Подрядчику для производства работ.

6.1.2. Перед началом выполнения работ:

- назначить ответственное лицо и/или лиц за безопасное ведение работ, обеспечение охраны труда и техники безопасности;

- предоставить Заказчику и хранить на объекте строительства надлежащим образом, заверенные подписью единоличного исполнительного органа и печатью Подрядчика копии приказов об их назначении, с указанием предоставленных полномочий;

- назначить ответственное лицо, имеющее право представлять интересы Подрядчика в рамках заключенного Договора с правом подписи документов, подтверждающих получение претензий, уведомлений или иных документов, поступивших от Заказчика;

- предоставить Заказчику заверенную копию приказа, подтверждающую полномочия ответственного лица.

6.1.3. Перед проведением в рамках Договора работ (услуг), требующих от Подрядчика (субподрядчиков) наличие лицензии (иного разрешения), Подрядчик обязуется предоставить действующую лицензию на такие работы (услуги) Заказчику по средствам Системы и/или в виде скана заверенного уполномоченным представителем Подрядчика.

В случае выполнения работ, относящихся к лицензируемым видам деятельности в области пожарной безопасности (в соответствии с дополнительным соглашением), Подрядчик обязан направить в лицензирующий орган уведомление о заключении такого дополнительного соглашения в срок, установленный законодательством РФ.

Заверенная копия данного уведомления должна быть предоставлена Заказчику в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты истечения срока для его направления в лицензирующий орган.

По завершении работ, относящихся к лицензируемым видам деятельности в области пожарной безопасности, Подрядчик обязан направить в лицензирующий орган уведомление об окончании их выполнения.

Заверенная копия уведомления данного уведомления, предоставляется Заказчику в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты истечения срока для его направления в лицензирующий орган.

6.1.4. Перед началом выполнения работ предоставить Заказчику список сотрудников, выполняющих работы на объекте, с указанием Ф.И.О. и должности. В случае изменения указанного списка, Подрядчику следует уведомить Заказчика в тот же день и предоставить список с соответствующими изменениями. Списки сотрудников могут быть направлены на электронную почту Заказчика.

6.1.5. Персонал Подрядчика должен пройти обучение в специализированной организации, имеющей лицензию на проведение обучения в области охраны труда и других специальных правил и иметь соответствующие допуски к выполнению работ.

6.1.6. Персонал Подрядчика должен быть обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (СИЗ) с нанесением наименования и логотипа Подрядчика.

6.1.7. В ходе выполнения работ соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности, правила трудового и миграционного законодательства, в том числе в части найма (привлечения) работников - иностранных граждан и лиц без гражданства.

6.1.8. После подписания дополнительного соглашения или получения претензии об устранении недостатков работ, предоставить Заказчику для согласования проект производства работ (далее – «ППР»). ППР должен предоставляться на все отдельные виды работ заблаговременно, не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней, до начала выполнения этих работ. При наличии замечаний к ППР, Подрядчик обязан внести изменения и повторно согласовать ППР с Заказчиком до начала работ. Без согласованного Заказчиком ППР Подрядчик не вправе приступать к выполнению работ, а в случае просрочки выполнения работ из-за несвоевременного предоставления или устранения замечаний в отношении ППР, данное обстоятельство не освобождает Подрядчика от ответственности за просрочку выполнения работ.

6.1.9. Собственными силами и за свой счет обеспечить размещение на месте выполнения работ негитульных временных зданий и сооружений, мест для складирования материалов и/или оборудования, размещения техники, устройство площадок, необходимых для производства работ в местах, согласованных с Заказчиком, а также осуществлять за свой счет техническое обслуживание используемой для производства работ техники, производить ее ремонт, а также доставить за свой счет на место проведения работ материалы, спецодежду, инструмент и иное имущество, необходимые для выполнения работ. Подрядчик несет риск случайной утраты, гибели и/или случайного повреждения своей строительной техники и/или своего имущества, равно как и ответственность за охрану места проведения работ.

6.1.10. В случае необходимости самостоятельно и за свой счет оформлять/продлевать/закрывать ордер на производство работ в компетентных органах публичной власти. В ходе выполнения работ соблюдать правила производства строительных работ, погрузочно-разгрузочных работ и работ по складированию материалов, согласно выданному ордеру.

6.1.11. Все скрытые работы сдавать по актам освидетельствования скрытых работ. Подрядчик обязуется не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала проведения скрытых работ вызвать представителей Заказчика. Ни один из видов работ скрывающий предыдущие работы, не должен выполняться без письменного согласия Заказчика (оформления актов освидетельствования скрытых работ).

6.1.12. На время выполнения строительно-монтажных работ обеспечить геодезическое сопровождение объекта строительства для приемки геодезической разбивочной основы, для входного, операционного и приёмочного контроля (если применимо).

6.1.13. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до сдачи последнего этапа выполненных работ по акту о приёмке выполненных работ по форме №КС-2, вывезти за пределы объекта строительную технику, оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции, временные сооружения, здания и другое имущество Подрядчика, а также строительный мусор и любые иные отходы, образовавшиеся на территории объекта в ходе деятельности Подрядчика.

В случае нарушения обязательства, указанного в первом абзаце настоящего пункта, все вещи и имущество считаются оставленными на объекте для целей утилизации, а Подрядчик считается предоставившим свое согласие на утилизацию/уничтожение/перемещение/иные действия по усмотрению Заказчика в отношении таких вещей и имущества. При этом любые расходы Заказчика, связанные с утилизацией/уничтожением/перемещением/иными действиями, возмещаются за счет Подрядчика.

6.1.14. Содержать все оборудование, механизмы и инструменты, используемые Подрядчиком, в рабочем и безопасном состоянии, обеспеченным надлежащим образом идентифицированными маркировками.

6.1.15. С момента начала работ и до их завершения вести накопительную ведомость, общий и специальные журналы работ и журналы, необходимые для производства работ на строительном участке, в которых учитывать все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ. По первому требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставлять журналы для внесения записей о ходе и качестве работ Подрядчика. За 2 (Два) дня до начала приемки скрытых работ и приемки ответственных конструкций письменно уведомить уполномоченного представителя Заказчика о готовности к их освидетельствованию, в противном случае вскрыть по требованию Заказчика любую часть выполненных работ и впоследствии восстановить ее за свой счет.

6.1.16. Подрядчик обязан оформлять и передавать в электронном виде ежедневные отчеты об объемах и видах выполненных за день работ. Отчет должен предоставляться не позднее окончания суток. За отсутствие отчета, не полноту сведений Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать из причитающегося Подрядчику вознаграждения штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждый факт нарушения.

6.1.17. Ежедневно передавать Заказчику отчет с перечнем завозимых и вывозимых Подрядчиком на площадку строительства материалов, конструкций, оборудования и инструментов, с указанием их формы принадлежности (собственность/аренда).

6.1.18. По предварительному письменному согласованию с Заказчиком, Подрядчик вправе досрочно сдать выполненные работы.

6.1.19. Обеспечить соблюдение действующего законодательства, в том числе нормативно – технических актов, связанных с уровнем шума при выполнении работ и нести ответственность за их нарушение.

6.1.20. Передать Заказчику по акту исполнительную документацию в полном объеме на выполненные работы, в том числе общий и специальные журналы, и прочую документацию, оформленную в соответствии с требованиями Заказчика, требованиями, установленными нормативными документами (Приказ Минстроя РФ от 16.05.2023 №344/ПР «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.»), в 4 экземплярах в бумажном и в электронном виде, в том числе редактируемый вариант, на цифровом носителе (флеш-карта).

В составе исполнительной документации Подрядчик обязан передать Заказчику талоны о вывозе грунта, стройотходов и (или) переработку асфальто- и железобетонного лома согласно выданным разрешениям на перемещение грунтов и стройотходов, полученным Подрядчиком в установленном порядке. Необходимое количество талонов и их номинал определяются видами и объемами выполняемых работ по Договору в соответствии с Рабочей документацией на данный вид работ.

6.1.21. За свой счет устранить все замечания и недостатки, выявленные Заказчиком или строительным контролем в процессе выполнения работ, при приемке работ и в гарантийный период в сроки, установленные Заказчиком или строительным контролем. Незамедлительно исполнять предписания и указания Заказчика/строительного контроля, государственных органов, а также требования авторского надзора. За невыполнение (полностью или в части) и/или несвоевременное (с нарушением срока) выполнение требований предписаний Заказчика, строительного контроля, авторского надзора на Подрядчика накладывается штраф в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей за каждый выявленный случай, который уплачивается Заказчику или удерживается последним в порядке, предусмотренном пунктом 9.11. настоящего Договора.

6.1.22. Обеспечить полную сохранность существующих на объекте конструкций, инженерных сетей, проводки, материалов и т.п. В случае нанесения ущерба Заказчику и/или третьим лицам Подрядчик обязан в течение 8 (восьми) часов с момента нанесения ущерба направить Заказчику соответствующее уведомление и принять меры по устранению ущерба.

6.1.23. Незамедлительно информировать Заказчика о произошедших с сотрудниками Подрядчика несчастных случаях, случаях получения травм, а также о технологических нарушениях, авариях, забастовках, чрезвычайных ситуациях, экологических нарушениях, в т.ч. о происшествиях, которые могли бы явиться предпосылками к несчастным случаям. Не позднее 30 (Тридцати) минут с момента происшествия и/или несчастного случая, Подрядчик передает указанную информацию Заказчику по телефону и на электронный адрес, и не позднее окончания рабочего дня направляет Заказчику уведомление о происшествии или несчастном случае на объекте в письменной форме. В случае не информирования Заказчика в установленном настоящим пунктом порядке, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый факт, выявленный впервые; 200 000 (двести тысяч) за каждый факт, выявленный повторно; в случае выявления нарушения за факт не предоставления информации в третий и последующий разы устанавливается штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей за каждый факт.

6.1.24. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении обстоятельств, угрожающих эксплуатационным свойствам результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность завершения работ в срок.



6.1.25. В ходе выполнения работ осуществлять любые мероприятия сезонного характера, обеспечивающие надлежащие темпы выполнения работ и достижение требуемых качественных показателей в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП), действующими в РФ.

6.1.26. При выполнении работ руководствоваться условиями Договора, требованиями по проведению работ на строительной площадке (Приложение № 1 к Договору), а также требованиями действующего законодательства РФ, в том числе требованиями технических регламентов, государственных стандартов, сводов правил, строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, правил устройства электроустановок, правил охраны труда и техники безопасности, в том числе при эксплуатации различного оборудования, утвержденных соответствующими надзорными органами, а также требованиями Заказчика и органов государственного надзора.

6.1.27. При применении материалов и/или оборудования, комплектующих и т.п., руководствоваться инструкциями производителя и выполнять требования органов по сертификации таких материалов и/или оборудования и комплектующих.

6.1.28. Ежемесячно, не позднее 30 (Тридцатого) числа месяца, компенсировать Заказчику затраты за потребленную Подрядчиком или его субподрядчиками воду и электроэнергию, если иное не предусмотрено сметой. Неконтролируемое использование Подрядчиком электроэнергии и воды запрещено. За пользование услугами электро/водоснабжения в нарушение условий, оговоренных в настоящем пункте, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждый факт неконтролируемого использования электро/водоресурсов, а также возмещает затраты Заказчика в объеме неконтролируемого расхода электроэнергии и воды в нарушение условий Договора.

6.1.29. Своими силами и за свой счет регулярно осуществлять уборку места выполнения работ и прилегающей территории в пределах своей зоны ответственности от отходов строительства (уборка территории, складирование материалов, вывоз отходов). Сбор мусора и отходов, в том числе сортировка осуществляется силами Подрядчика в контейнеры Подрядчика, место размещения которых согласовывается с Заказчиком. Вывоз мусора осуществляется силами Подрядчика и за его счет. В случае складирования Подрядчиком за пределами своей зоны ответственности (огороженного места производства работ) строительного мусора, грунта, щебня, песка и/или иных отходов строительства и/или материалов, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый выявленный факт.

6.1.30. Все образующиеся непосредственно в ходе выполнения работ по Договору отходы включая, но не ограничиваясь строительные отходы, лом металлических конструкций, арматура, битый кирпич и иные стройматериалы, и отходы становятся собственностью Подрядчика с момента их образования.

Подрядчик обязуется предоставить Заказчику документы, подтверждающие передачу образованных при производстве работ отходов для их транспортировки, обработки и(или) обезвреживания, и(или) размещения (утилизации) (в т.ч. на полигонах) лицам, обладающим лицензией на соответствующий вид деятельности, в том числе предоставить заверенные печатью и подписью единоличного исполнительного органа организации и(или) индивидуального предпринимателя уполномоченной(-ого) на транспортировку, обработку и(или) размещение (утилизацию), и(или) обезвреживание договора на оказание соответствующего вида услуг, актов и (или) иных документов, подтверждающих обращение с отходами (обработку/утилизацию/обезвреживание), талонов от полигона на количество размещенных отходов соответствующих вывезенному с объекта объему отходов в установленном законодательством и Договором порядке.

По требованию контролирующих органов Подрядчик обязан представить документы, подтверждающие состав, класс опасности отходов, а также паспорта опасных отходов.

6.1.31. Соблюдать требования нормативных актов РФ, субъекта РФ, местного самоуправления, регулирующие порядок привлечения иностранной рабочей силы. Подрядчик несет ответственность за наличие у него разрешений на привлечение и использование иностранных работников, наличие у привлекаемых им иностранных работников разрешений на работу, регистрации по месту жительства/месту пребывания в соответствии с законодательством РФ, а также за соблюдение требований законодательства РФ в части обязательного уведомления органа миграционной службы, органа, ведающего вопросами занятости населения, а также налогового органа о привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан. Подрядчик несет все затраты, возникающие для Заказчика, включая штрафы, налагаемые соответствующими инстанциями, в полном объеме. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый выявленный случай несанкционированного привлечения иностранной рабочей силы на объекте Заказчика.

6.1.32. Произвести индивидуальное испытание монтируемого оборудования и принять участие в его комплексной апробации в присутствии представителя Заказчика (при необходимости).

6.1.33. Состоять в реестре членов СРО и предоставлять ежемесячно оригинал выписки из реестра членов СРО.

6.1.34. В случае выявления Подрядчиком противоречий, пропусков или расхождений в рабочей документации, Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих

календарных дней с момента обнаружения вышеуказанных противоречий, пропусков или расхождений и согласовать с ним необходимость проведения корректировки рабочей документации.

6.1.35. Проживание сотрудников Подрядчика на объекте недопустимо, в случае нарушения данного требования Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ и настоящим Договором.

6.1.36. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.

6.1.37. Подрядчик не вправе осуществлять размещение любой рекламы и любых средств индивидуализации как своих, так и третьих лиц, на любых поставляемых и сортированных конструкциях (в т.ч. но не ограничиваясь: заборы, бытовые городки, складированные ТМЦ и т.д.), за исключением нанесения товарных знаков, наименований или средств индивидуализации на упаковочные материалы.

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. По предварительному согласованию с Заказчиком привлекать субподрядчиков для выполнения работ с предварительным (не позднее за 2 (Два) дня до даты выхода субподрядчиков) предоставлением списка субподрядчиков и указанием ФИО, даты рождения лиц, выполняющих работы на объекте, а в случае привлечения субподрядчиков для выполнения работ, требующих наличие лицензии, предоставить лицензию на привлекаемого к указанному виду работ субподрядчика. При нарушении Подрядчиком данного условия, последний обязан уплатить Заказчику в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования штраф в размере 5% от цены соответствующего дополнительного соглашения за каждый выявленный случай, но не более 500 000 (пятист тысяч) рублей 00 копеек. Ответственность за действия субподрядчиков и качество выполненных работ несет Подрядчик. Подрядчик осуществляет координацию их работ и требует от всех субподрядчиков выполнения работ в сроки и с качеством, установленным Договором. Субподрядчики не вправе предъявлять к Заказчику требования, связанные с нарушением Договора, заключенного каждым из них с Подрядчиком.

6.3. Заказчик обязуется:

6.3.1. Назначить своего представителя для технического надзора и контроля за ходом выполнения работ.

6.3.2. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ, в том числе обеспечивать беспрепятственный доступ Подрядчика к объекту для производства работ.

6.4. Заказчик вправе:

6.4.1. Предоставлять Давальческий материал для выполнения работ, предусмотренных Договором. Давальческий материал передается для выполнения работ по акту приема-передачи оборудования и (или) материалов, оформленному по форме Заказчика. При предоставлении Давальческого материала на основании гражданско-правового договора Стороны вправе производить взаимозачет встречных требований.

6.4.2. По собственному усмотрению без объяснения причин отказаться от использования в процессе выполнения работ на объекте аналогичных согласованным материалам, марок (моделей) и/или производителей материалов, оборудования и изделий, предоставленных Подрядчиком.

6.4.3. При наличии возможности предоставить точки временных подключений к сетям электроснабжения и другими временным инженерным коммуникациям на период выполнения работ.

6.4.4. Приостановить выполнение работ по любым основаниям, с обязательным письменным уведомлением Подрядчика о приостановке работ и указанием обстоятельств, и сроков приостановки. Стороны договорились, что при приостановке работ как Заказчиком, так и Подрядчиком, Заказчик не обязан компенсировать Подрядчику убытки, оплатив фактически выполненные и принятые Заказчиком работы.

6.4.5. В случае обнаружения недостатков/дефектов в выполненных или выполняемых работах, Заказчик вправе в любое время приостановить работы, в которых выявлены недостатки/дефекты, либо угрозу которым представляют выявленные недостатки/дефекты до устранения выявленных недостатков/дефектов. Приостановка работ не дает Подрядчику права требовать продления сроков выполнения работ, указанных в графике производства работ. Подрядчик несет все риски, связанные с возможным нарушением графика производства работ в случае приостановки работ Заказчиком по причине обнаружения недостатков/дефектов.

6.4.6. Заказчик также вправе приостановить выполнение работ в случае, если Подрядчик выполняет работы с нарушением законодательства РФ, проектной документации, рабочей документации, а также, если это угрожает годности и прочности объекта, жизни и здоровью людей, имуществу Заказчика и/или третьих лиц, сохранности окружающей среды;

6.5. За исключением случаев, описанных в вышеуказанных пунктах Договора, приостановка работ по собственному усмотрению Заказчика осуществляется в следующем порядке:



- Заказчик направляет Подрядчику уведомление о приостановке работ;
- Подрядчик не вправе продолжать выполнять работы до получения указания от Заказчика о возобновлении работ.

6.6. В случае обнаружения ненадлежащего качества работ в процессе их выполнения (в т.ч. скрытых работ/подлежащих закрытию) и(или) уже в выполненных работах, Заказчик вправе не предъявлять Подрядчику требование об устранении выявленных недостатков, а устранить их самостоятельно, путем поручения их устранения другому подрядчику. Расходы Заказчика на устранение недостатков в порядке, предусмотренным настоящим пунктом, возмещаются путем соразмерного уменьшения Подрядчиком стоимости выполненных работ и(или) путем удержания Заказчиком сумм понесенных расходов (п. 9.11. Договора) при оплате Подрядчику стоимости выполненных работ.

6.7. Независимо от вышеизложенных положений, Подрядчик обязан приостановить работы по требованию Заказчика в случае, если Подрядчик или Заказчик получают требование о приостановлении/прекращении работ от органов власти РФ, субъектов РФ и местного самоуправления, в срок, установленный данным требованием. Стороны обязуются незамедлительно уведомить друг друга о получении такого требования. Подрядчик обязуется без промедления возобновить выполнение работ после устранения причин, послуживших основанием для их приостановления. Если требование органов власти РФ, субъектов РФ и местного самоуправления о приостановлении работ вынесено в связи с фактом нарушения, за которое в соответствии с настоящим Договором, ответственность несет Подрядчик, последний несет все расходы, связанные с таким приостановлением, обязан возместить Заказчику все убытки, понесенные в связи с таким приостановлением и не освобождается от выполнения своих обязательств по Договору в сроки, установленные Договором.

7. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

7.1. Подрядчик в счет Цены работ от своего имени приобретает и самостоятельно поставляет на строительную площадку все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, за исключением оборудования, изделий и материалов, передаваемых Подрядчику Заказчиком (далее – «Давальческие материалы»). Стоимость приобретаемого оборудования согласованы с Заказчиком и отражаются в локальном сметном расчете.

7.2. Подрядчик обязан проследить за тем, чтобы все предоставляемые им материалы на момент доставки на строительную площадку являлись новыми и не были использованы ранее, соответствовали установленным стандартам проектирования и исполнения, а также обязательным техническим правилам (включая, но не ограничиваясь: ГОСТ, ТУ, техническим регламентам, стандартам), либо в отсутствие обязательных технических правил, являлись полностью пригодными для использования по назначению и были маркированы, а также упакованы в соответствии с условиями и сроками хранения.

7.3. Все материалы, изделия, конструкции и оборудование, поставляемые в соответствии с Договором, подлежат обязательному входному контролю качества. Заказчик оставляет за собой право принимать выборочное участие при приемке материалов и оборудования.

7.4. Подрядчик обязуется осуществлять входной контроль качества материалов, изделий и оборудования, который включает проверку:

- по параметрам и методам, установленным нормативно-технической документацией на продукцию, на соответствие показателей качества материально-технических ресурсов требованиям документов в области стандартизации, технических условий, указанных в проектной документации, а также технических регламентов;
- наличия и содержания сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов и комплектность изделий и оборудования, наличия соответствующих сертификатов;
- наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции;
- наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;
- правильности складирования и хранения;
- сроков годности;
- входной контроль на соответствие требованиям проектной документации, сметной документации, стандартам, техническим условиям.

7.5. По итогам входного контроля качества материалов, изделий и оборудования Подрядчик в обязательном порядке оформляет заключение о соответствии продукции установленным требованиям и заполняет журнал учета результатов входного контроля. При выявлении брака или некомплектности поставки продукции Подрядчик составляет рекламационный акт на брак или некомплектность поставки. При отсутствии

документов о качестве, маркировке, а также при нарушении сохранности упаковки материалы не могут использоваться для выполнения работ.

7.6. Подрядчик обязан представить Заказчику сертификаты качества, протоколы испытаний качества, в том числе заводских (если это предусмотрено заводом-изготовителем), сведения о пожаробезопасности и иных необходимых свойствах материалов, которые поставляются Подрядчиком. Все паспорта и инструкции на поставляемые материалы и оборудование должны быть на русском языке.

7.7. Материалы, изделия и оборудование, в отношении которых у Заказчика имеются основания полагать об их ненадлежащем качестве, должны быть дополнительно протестированы, проведены лабораторные независимые испытания за счет Подрядчика на соответствие требованиям нормативных актов и технической документации на их изготовление или применение.

7.8. Если по результатам дополнительного тестирования лабораторных испытаний выявлено ненадлежащее качество материалов, изделий и оборудования Заказчик вправе дать Подрядчику указание о замене данных материалов, изделий и оборудования. В этом случае Подрядчик обязан в срок не более одного дня с момента получения указаний Заказчика приступить к работе по замене некачественных материалов, изделий и оборудования и за свой счет заменить такие материалы, изделия и оборудование в максимально короткий срок, если иной срок не установлен в указании Заказчика о замене некачественных материалов, изделий и оборудования.

7.9. Поставляемое оборудование должно отвечать требованиям обязательных технических правил, действующих на территории Российской Федерации, иметь сертификаты соответствия промышленной безопасности и технические паспорта.

7.10. На все поставляемое Подрядчиком оборудование должен быть указан гарантийный срок службы.

7.11. При приемке, складировании и хранении, в соответствии со строительными нормами и правилами, и другой нормативной документацией материалов и оборудования. Подрядчик обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждение. В случае утраты, гибели, порчи и/или повреждения материалов и оборудования, принятых Подрядчиком, допоставка (замена) необходимого количества продукции осуществляется за счет Подрядчика. С момента передачи Давальческих материалов Подрядчику, риск случайной гибели или повреждения Давальческих материалов несет Подрядчик.

7.12. Передача Давальческих материалов (оборудования) осуществляется в следующем порядке:

7.12.1. Поставка осуществляется партиями, объем каждой партии определяется Заказчиком самостоятельно;

7.12.2. Подрядчик в течение 2 (Двух) дней с даты заключения Договора передает Заказчику перечень ответственных за приемку Давальческого материала лиц;

7.12.3. Заказчик за 2 (два) календарных дня до даты прибытия каждой партии сообщает Подрядчику по электронной почте дату прибытия Давальческого материала на склад Заказчика с указанием наименования Давальческого материала;

7.12.4. Давальческий материал поставляется в экспортной упаковке, соответствующей его назначению и свойствам. Упаковка обеспечивает полную сохранность Давальческого материала от всякого рода повреждений и коррозии;

7.12.5. После прибытия транспортного средства на склад Заказчика приемка Давальческого материала производится представителями Заказчика и Подрядчика;

7.12.6. Приемка Давальческих материалов производится Подрядчиком по Акту приёма-передачи оборудования и (или) материалов, оформленному по форме Заказчика, при совместном присутствии представителей Заказчика и Подрядчика;

7.12.7. По результатам приемки Стороны подписывают Акт о приеме-передаче оборудования и (или) материалов;

7.13. С даты подписания Акта приёма-передачи оборудования и (или) материалов, Подрядчик самостоятельно несет ответственность за Давальческие материалы (оборудование) до момента конечной передачи результатов работ. Далее ответственность Подрядчика за работоспособность оборудования действует в рамках проводимых им работ, в том числе связанных с подключением и проведением пусконаладочных работ оборудования, в рамках, предусмотренных Договором.

7.14. В случае обнаружения несоответствия качества Давальческих материалов (оборудования) в период после подписания Акта приёма-передачи оборудования и (или) материалов, Подрядчик совместно с Заказчиком составляют акт с описанием выявленных недостатков.

7.15. Все затраты Подрядчика, связанные с приемкой и разгрузкой, и перемещением по территории объекта, Давальческих материалов (оборудования) входят в Цену работ.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и результаты работ, выполненные Подрядчиком по Договору.

8.2. Гарантийный срок (период) на результат работ по Договору и входящих в него материалов, и оборудования составляет 5 (пять) лет с даты подписания последнего акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2 по соответствующему дополнительному соглашению.

8.3. Если в период гарантийного срока в результатах работ обнаружатся недостатки/дефекты, то Подрядчик (при предъявлении Заказчиком такого требования) обязан их устранить за свой счет и в установленные с Заказчиком разумные сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки/дефекты и устанавливающего сроки их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

8.4. При отсутствии представителя Подрядчика в указанный срок, Заказчик составляет односторонний акт, фиксирующий наличие дефектов/недостатков и сроки их устранения.

8.5. Гарантийный срок (период) на устраненные недостатки/дефекты продлевается соответственно на период устранения недостатков/дефектов в отношении отдельного узла, агрегата, конструктивного элемента, либо конструкции в целом.

8.6. Днем обнаружения недостатков/дефектов считается день направления Заказчиком письменного извещения Подрядчику об обнаруженных недостатках/дефектах.

8.7. Заказчик, уведомив Подрядчика, по своему выбору вправе не предъявлять требование об устранении недостатков/дефектов Подрядчику, а самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить выявленные в гарантийный срок недостатки/дефекты, при этом все расходы, связанные с этим, возлагаются на Подрядчика.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождают Стороны от исполнения обязательств по Договору.

9.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ, материалов, оборудования, в том числе Давальческого, лежит на Подрядчике до окончательной приемки работ. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ переходит к Заказчику с момента подписания акта приема-передачи окончательных работ, после передачи всех этапов работ, даже если и в Договоре предусмотрена поэтапная сдача работ.

9.3. В случае нарушения Подрядчиком начального, промежуточного или конечного срока выполнения работ (этапа Работ) при условии, что в Графике производства работ указано общее количество дней на исполнение определенного объема (этапа работ) работ, без уточнения количества выполняемой в день работы, Подрядчику начисляется неустойка в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от общей цены работ и материалов, указанных в дополнительном соглашении, по которому выполняются такие работы за каждый день просрочки. Со дня, следующего с 31 (тридцать первого) календарного дня просрочки выполнения работ Подрядчиком, Заказчик вправе начислить Подрядчику увеличенный размер неустойки 0,3% (ноль целых три десятых процента) от Цены работ, установленных соответствующим дополнительным соглашением за каждый день просрочки. Установленная настоящим пунктом неустойка носит штрафной характер.

9.4. В случае отставания Подрядчиком от согласованных Сторонами в Графике производства работ сроков, при условии, что в Графике производства работ Стороны согласовали ежедневный объем работ, более чем на:

от 1% до 10 % - Подрядчику начисляется штраф в размере 5% от стоимости работ по соответствующему дополнительному соглашению;

от 11 до 40 % - Подрядчику начисляется штраф в размере 15 % от стоимости работ по соответствующему дополнительному соглашению;

от 41% и более- Подрядчику начисляется штраф в размере 30 % от стоимости работ по соответствующему дополнительному соглашению.

9.5. В случае если будет установлено, что Подрядчик применяет при выполнении работ материалы и оборудование с ухудшенными характеристиками, которые не соответствуют требованиям проектной и(или) рабочей документации Заказчика, Подрядчику начисляется штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей за каждый установленный случай использования материалов несоответствующего качества. В указанном случае, Подрядчик за свой счет переделывает работы с применением материала и оборудования надлежащего качества и соответствующих характеристик.

9.6. При нарушении Подрядчиком сроков устранения недостатков работ Подрядчику начисляется неустойка в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены работ, установленных дополнительным соглашением, по которому выполнялись такие работы, за каждый день просрочки. Начиная со дня, следующего с 31 (тридцать первого) календарного дня просрочки, Заказчик вправе увеличить размер неустойки до 0,3% (ноль целых три десятых процента) от стоимости работ, установленных дополнительным соглашением. При этом начисленная по настоящему пункту неустойка, не может превышать цену работ.

материалов, предусмотренных соответствующим дополнительным соглашением, по которому производится начисление неустойки.

9.7. При предоставлении Подрядчиком заведомо ложной информации по поводу наличия лицензии, членства в СРО или права на проведение соответствующих работ, а также несообщения Подрядчиком факта приостановления такого права, исключения сведений о СРО из государственного реестра СРО, исключения Подрядчика из СРО, прекращения действия лицензии в течение 24 часов с момента возникновения такого факта последний обязан в безусловном порядке уплатить Заказчику не позднее 7 (Семи) календарных дней от даты получения соответствующей претензии, штраф в размере 20 % (Двадцати процентов) от полной цены Договора на дату выставления претензии Заказчиком.

9.8. В случае наложения на Заказчика мер ответственности контролирующими органами в связи с нарушениями законодательства, допущенными Подрядчиком, Подрядчик обязуется в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и копий подтверждающих документов возместить последнему все расходы и ущерб в полном объеме, понесенные Заказчиком в результате наложения на Заказчика таких мер ответственности.

9.9. Стороны договора пришли к соглашению о размере следующих штрафов:

9.9.1. Штраф в размере 1 % (Один процент) от цены работ, установленных дополнительным соглашением, по которому выполнялись такие работы, но не менее 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый день невыхода Подрядчика на строительную площадку.

9.9.2. Штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за появление работника Подрядчика на территории Заказчика в состоянии алкогольного/наркотического опьянения или курение в неположенном месте, за каждый установленный факт такого нарушения.

9.9.3. Штраф в размере 10% (десять процентов) от Цены работ, установленных дополнительным соглашением, по которому выполнялись такие работы, в случае непредставления Подрядчиком исполнительной документации в срок, согласно условиям Договора.

9.9.4. Штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за непредставление Заказчику списка сотрудников, выполняющих Работы на объекте, за каждый установленный факт отсутствия списка сотрудников у Заказчика, а также непредставление ППР в срок, установленный настоящим Договором.

9.9.5. Штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за предоставление Заказчику оформленных с нарушениями акта по форме №КС-2, справки по форме №КС-3 в том числе, но не исключая несоответствие сведениям содержащимися в акте, данным в установленной Договором смете, а также установленным Постановлением Госкомстата форме и содержанию актов.

9.9.6. Штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждый факт неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, если условиями Договора не предусмотрена иная ответственность за неисполнение указанной обязанности.

9.10. При нарушении Подрядчиком денежных обязательств по Договору, Подрядчику начисляется неустойка в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки, по дату фактического исполнения денежного обязательства.

9.11. Оплата неустоек, штрафов, начисление которых предусмотрено настоящим Договором, а также иными договорами, заключенными между Сторонами, а также возмещение убытков, производится одним из следующих способов, по выбору Заказчика:

(i) Путем удержания (п. 1 ст. 407 ГК РФ) Заказчиком начисленных Подрядчику неустоек, штрафов и(или) причиненных Заказчику убытков, из подлежащих оплате Подрядчику сумм за Работы, выполнение которых, предусмотрено дополнительным соглашением и(или) Договором. Удержание производится Заказчиком в день оплаты Подрядчику стоимости выполненных Работ (с последующим письменным уведомлением Подрядчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней, с даты удержания), в размере денежных средств, равных начисленной Подрядчику неустойке, штрафу или причиненному Заказчику ущербу. Предусмотренный настоящим абзацем (i) порядок удержания начисленных неустоек, штрафов и причиненных Заказчику убытков, является согласованным сторонами и непредусмотренным гражданским законодательством способом прекращения обязательств Сторон (п. 1 ст. 407 ГК РФ) (обязательства Заказчика по оплате Работ и обязательства Подрядчика по оплате неустойки, штрафа или возмещению ущерба);

(ii) Путем перечисления Подрядчиком сумм неустоек, штрафов или причиненных убытков на расчетный счет заказчика в срок, установленный в соответствующей претензии, требовании или ином документе Заказчика, а если такой срок не был указан, то в срок, установленный п. 10.2. Договора.

9.12. В качестве подтверждения фактов неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств, помимо иных доказательств Заказчик вправе предъявлять (фиксировать факт) фото- и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.13. Административные штрафы, меры гражданско-правовой ответственности перед третьими лицами, включая деликтные обязательства, иные взыскания, связанные с нарушением Подрядчиком при выполнении работ установленных норм и правил, оплачиваются непосредственно Подрядчиком.

возмещению Заказчиком, если Подрядчик не докажет, что взыскание было применено в результате виновных действий Заказчика.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в виде дополнительного соглашения и подписаны Сторонами.

10.2. Досрочное расторжение Договора или дополнительных соглашений, возможно по соглашению Сторон, на основании одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств либо по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

10.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор или любое дополнительное соглашение в одностороннем порядке (внесудебном) в следующих случаях:

10.3.1. Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 5 (Пяти) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

10.3.2. Просрочка Подрядчиком промежуточных или конечных сроков выполнения работ, на 10 (десять) календарных дней.

10.3.3. Отсутствие Подрядчика (его работников) на объекте (строительной площадке) в течение 3 (трёх) дней подряд или совокупно в течение одной недели.

10.3.4. Неисполнение Подрядчиком 3 (трех) предписаний или претензий, предъявленных Заказчиком, строительным контролем или авторским надзором по любым случаям неисполнения обязательств предусмотренных Договором, включая предписания/претензии по одному и тому же основанию (нарушению).

10.3.5. Аннулирование соответствующих разрешений (допусков) на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишаящих Подрядчика права на производство Работ.

10.3.6. В случае отсутствия или отзыва у Подрядчика допуска СРО, приостановления статуса права члена СРО на проведение соответствующих работ, исключения сведений о СРО из государственного реестра СРО. При этом Заказчик не обязан компенсировать Подрядчику убытки, вызванные досрочным расторжением договора.

10.3.7. При введении в отношении Подрядчика процедур, предусмотренных ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

10.4. Заказчик, приняв решение об одностороннем отказе от Договора или дополнительного соглашения, направляет Подрядчику уведомление о расторжении Договора или дополнительного соглашения с указанием причин расторжения и даты, начиная с которой Договор или дополнительное соглашение считается расторгнутым (прекращенным). Договор будет считаться расторгнутым по истечении 5 (пяти) дней с даты направления указанного уведомления Заказчиком, если иная дата не предусмотрена в уведомлении.

10.5 В случае прекращения Договора по любому из оснований в соответствии с положениями настоящего Договора Подрядчик:

- возвращает Заказчику оплаченный неотработанный аванс в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления уведомления о расторжении Договора или дополнительного соглашения;

- передает Заказчику оригиналы и все имеющиеся у него копии (включая электронные копии) любого рода документов, связанных с выполнением работ, в т.ч. предоставленные Заказчиком рабочую документацию. Проектную документацию и исполнительную документацию;

- при заявлении соответствующего требования Заказчиком, передает последнему оборудование, которое было приобретено Подрядчиком для целей выполнения работ Подрядчиком за счет аванса, внесенного Заказчиком;

- при заявлении соответствующего требования Заказчиком, уступает последнему все права и обязанности по договорам с субподрядчиками и поставщиками, в отношении выполненных работ по Договору или дополнительному соглашению;

- обязуется вернуть Заказчику строительную площадку по акту приема-передачи в течение 3 (Трех) дней с даты расторжения Договора или дополнительного соглашения;

- обязуется сдать Заказчику выполненные к дате расторжения (прекращения) Договора работы в порядке, установленном разделом 5 Договора;

- убрать с объекта всю строительную технику и Оборудование Подрядчика (и/или Субподрядчиков), а также вывезти персонал Подрядчика и очистить территорию проведения работ и прилегающую территорию от строительного и иного мусора и прочих отходов.

10.6. Прекращение Договора по любым из оснований, не прекращает действие гарантийных обязательств Подрядчика по работам, которые были приняты Заказчиком, обязательствам по выплате неустойки Подрядчиком, а также по обязательствам в той части, в которой они не были исполнены к моменту прекращения действия Договора.

10.7. Заказчик имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору, указав в направлении уведомления о приостановке действия Договора или дополнительного соглашения

Подрядчиком до приостановки Договора или дополнительного соглашения, подлежат оплате в полном объеме. Если авансовый платеж, перечисленный Заказчиком Подрядчику в соответствии с дополнительным соглашением, превышает стоимость работ, выполненных до их приостановки, то сумма денежных средств превышающая стоимость выполненных работ, подлежит возврату Заказчику по его требованию в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента поступления такого требования. Приобретенные Подрядчиком материалы для выполнения работ могут быть переданы Заказчику только при его согласии и оплачены им при условии, что на указанные материалы производителем предоставлена гарантия, составляющая не менее 12 месяцев с момента передачи их Заказчику, а также Заказчику предоставлены документы, подтверждающие такую гарантию.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

11.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до даты истечения гарантийного срока по последнему из заключенных Сторонами дополнительных соглашений.

11.3. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении своих почтовых, банковских и иных реквизитов, указанных в разделе «Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон» Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня внесения изменений. Неисполнение Стороной условий настоящего раздела договора лишает ее права ссылаться на ненадлежащим образом оформленную документацию или неполучение юридически значимых сообщений.

11.4. Все письма, извещения, уведомления, требования, иные документы, содержащие информацию и сведения, влияющие на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, должны быть составлены в письменной форме, подписаны уполномоченным представителем направляющей Стороны и скреплены ее печатью (за исключением подписания лицом, на основании доверенности). При направлении одной Стороной другой Стороне документации (письма, уведомления, претензии), моментом ее получения Стороной является:

- при отправке документации посредством организаций почтовой связи – дата получения согласно почтовому штампу о получении;

- при непосредственной передаче – по дате расписки представителя Стороны о получении документации.

Стороны допускают направление уведомлений, извещений, требований или иных юридически значимых сообщений, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой Стороны через средства электронной связи по электронным адресам, указанным в разделе «Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон» Договора.

Юридически значимые сообщения/уведомления, направляемые посредством электронной почты, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, должны быть оформлены в виде сканированной копии документа в формате pdf, содержащей подпись уполномоченного лица (действующего на основании доверенности или в соответствии с учредительными документами Стороны-отправителя) и скрепленной печатью (за исключением подписания лицом, действующим на основании доверенности) организации Стороны-отправителя. Сканированные копии документов, которые отправлены по адресам электронной почты, указанным в Договоре, имеют полную юридическую силу, порождают права и обязанности для Сторон, могут быть поданы в судебные инстанции в качестве надлежащих доказательств и не могут отрицаться Стороной, от имени которой они были отправлены. При направлении одной Стороной другой Стороне уведомлений, извещений, требований или иных юридически значимых сообщений по электронной почте, такие сообщения считаются полученными Стороной получателем в день их направления Стороной отправителем.

В случае изменения банковских и иных реквизитов Подрядчика, указанных в настоящем Договоре, Подрядчик обязан заблаговременно сообщить Заказчику об изменении банковских и иных реквизитов в письменной форме с указанием новых реквизитов Подрядчика. Подрядчик несет все риски, связанные с неуведомлением, несвоевременным уведомлением Заказчика о смене банковских реквизитов, либо ошибочным указанием в таком уведомлении новых банковских реквизитов Подрядчика.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1: Требования по проведению работ на строительной площадке.

12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

ООО «ВБ Инжиниринг»

Юридический адрес: 142181, Московская область,
Г.О. Подольск, г. Подольск, д. Коледино,
тер. Индустриальный парк Коледино, д. 6, стр. 1
ИНН/КПП 5074085992/507401001

ОГРН 1235000163111

р/с 40702810710001543865

в АО «ТБанк»

к/с 30101810145250000974

БИК 044525974

E-mail: wbi@wildberries.ru

Подрядчик:

ООО «Монтплан»

Юридический адрес: 119049, г. Москва, ул.
Мытная, д. 28, стр. 3, этаж 1 пом. 2, ком. 3, оф. 20
ИНН/КПП 7706807342/770601001

ОГРН 1147746267470

р/с 40702810370010446293

в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ

"МОДУЛЬБАНК"

к/с 30101810645250000092

БИК 044525092

E-mail: info@montplan-ooo.ru

Генеральный директор

_____/А.А. Куликов /

Генеральный директор

_____/А.И. Папуця/

Требования по проведению работ на строительной площадке (далее – Требования)

Требования являются неотъемлемой частью Договора, Подрядчик обязуется выполнять настоящие Требования и несет ответственность за их невыполнение в соответствии с положениями Договора и настоящих Требований.

1. Подрядчик обязан выполнять на территории Заказчика мероприятия, предусмотренные объектовым режимом, правилами поведения на территории, по охране труда и технике безопасности, по обеспечению безопасности дорожного движения, по обеспечению экологической безопасности и пожарной безопасности. Подрядчик обязан обеспечить постоянное нахождение на территории Заказчика представителя Подрядчика, назначаемого приказом по организации.

2. Подрядчик принимает и несёт полную ответственность за соблюдение всех требований и правил охраны труда, промышленной безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и охраны окружающей среды и нормативных документов, регламентирующих вышеперечисленные правила безопасности своим персоналом (ИТР и рабочими, состоящими в штате Подрядчика) и персоналом привлечённых им субподрядчиков

3. Подрядчик гарантирует и обеспечивает наличие у персонала документов (включая, но не ограничиваясь: справок, патентов, удостоверений, допусков, свидетельств) необходимых для нахождения на территории РФ, выполнения работ в целом и отдельных их видов.

4. Подрядчик обеспечивает персонал средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой, содержащей наименование/логотип Подрядчика, и спецобувью с укрепленными подноском и подошвой из металлического или композитного материала.

5. Перед началом выполнения комплекса работ Подрядчик обязан с Заказчиком:

- оформить акт-допуск по форме приложения №1 Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте №883н от 11.12.2020г.;

- обеспечить выполнение общих для Заказчика и Подрядчика мероприятий охраны труда и координацию действий в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску.

6. Подрядчик обязан обеспечивать при выполнении работ необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, промышленной безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил подготовки и производства работ на строительной площадке, мероприятия по охране окружающей среды и шумозащите.

7. Подрядчик обязуется все выполняемые им работы сопровождать ведением соответствующих журналов и другой технической документации в соответствии с вышеперечисленными правилами безопасности.

8. Подрядчик через назначенного представителя обязуется уведомлять Заказчика о любых нештатных ситуациях и происшествиях с работниками, выполняющими работы, производство которых в соответствии с настоящим Договором своими силами или с привлечением иных лиц осуществляет Подрядчик на территории Заказчика и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:

- аварии и несчастные случаи - в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, отраслевыми нормами и руководящими документами Заказчика.

- иные нештатные ситуации - в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

9. При возникновении нештатной ситуации с работником(ами), ответственный представитель Подрядчика, назначенный приказом Подрядчика, обязан:

- в течение 15 минут с момента наступления нештатной ситуации предоставить устное донесение ответственному представителю Заказчика (специалисту ОТ);

- в течение 120 минут с момента наступления нештатной ситуации, предоставить письменное донесение по установленной форме ответственному представителю Заказчика (специалисту охраны труда). К письменному донесению по возможности следует приложить фотоматериалы, позволяющие полностью оценить характер и последствия возникшей нештатной ситуации. Передача фотоматериалов должна осуществляться преимущественно посредством электронной почты. При отсутствии возможности передачи электронной почтой допускается передача фотоматериалов SMS, MMS-сообщением или факсимильной связью.

10. Подрядчик обязан в любое время принимать все разумные меры по предупреждению противозаконных действий, нарушения порядка со стороны своего персонала и иных работников, привлечённых Подрядчиком, а также обеспечивать спокойствие и защиту лиц и собственности на строительной площадке, территории производственных баз и бытовых городков.

11. Подрядчик обязан обеспечивать ведение журналов по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, прохождение персоналом Подрядчика инструктажей по охране труда, промышленной, экологической, электробезопасности, противопожарного инструктажа своими силами и за свой счет, согласно действующему законодательству.

12. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность строительной площадки в зоне проведения работ Подрядчиком, в том числе бытовых и складских помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком годности.

13. Подрядчик обязан нести полную ответственность за произошедшие на объекте несчастные случаи. При несчастном случае на производстве, происшедшем с персоналом Подрядчика, расследование и учет несчастного случая проводит своими силами Подрядчик в соответствии с требованиями статей 227-231 Трудового кодекса РФ и Приказа Минтруда РФ от 20.04.2022 N 223Н. При возникновении несчастного случая с лицами, не состоящими в штате Подрядчика, его расследование и учет ведет та организация, в штате которой состоит пострадавший.

14. Мобильные здания (бытовки, вагон-бытовки, блок-дома и прочие нестационарные сооружения), принадлежащие Подрядчику на праве собственности, аренды или ином праве, при остановке или полном выполнении работ Подрядчиком на территории объекта строительства должны быть вывезены с территории Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней с момента окончания выполнения работ.

15. В случае несоблюдения сроков вывоза указанных мобильных зданий с территории Заказчика, данные мобильные здания перемещаются за территорию строительной площадки силами Заказчика с компенсацией Подрядчиком Заказчику затрат на их перемещение и (или) хранение.

16. Предъявляемые к мобильным зданиям (бытовкам, вагонам-бытовкам, блок-домам и прочим нестационарным сооружениям) требования, в том числе указанные в настоящем Приложении к Договору, распространяются на случаи их размещения на строительной площадке и (или) не далее 1 000 метров от границы строительной площадки.

17. Требования по безопасности выполнения работ, культуре производства и охране труда и штрафные санкции за их невыполнение (штрафные санкции указаны за каждый выявленный случай нарушения):

№ п/п	Требования, нарушения, происшествия	Штрафные санкции за невыполнение требований, допущение нарушений, происшествий
1	2	3
1.	Общие	
1.1	Пожар, возгорание (без ущерба имуществу Заказчика), произошедшее в результате действий/бездействий Подрядчика	100 тыс. рублей
1.2	Пожар, возгорание (с причинением ущерба имуществу Заказчика), произошедшее в результате действий/бездействий Подрядчика	В размере нанесенного ущерба
1.3	Экологические нарушения, связанные с несанкционированным сбросом загрязняющих веществ в водные источники, несанкционированным выбросом загрязняющих веществ в окружающую среду, а также накопление и хранение отходов в местах, для этого заранее не оговоренных	100 тыс. рублей
1.4	Отсутствие проекта производства работ	50 тыс. рублей
2	Пожарная безопасность и противопожарный режим	
2.1	- наличие инструкций по пожарной безопасности;	при невыполнении установленных

	- наличие первичных средств пожаротушения (пожарный щит, огнетушители); - соблюдение правил пожарной безопасности при выполнении пожароопасных работ; - соблюдение правил противопожарного режима при нахождении на строительной площадке; - запрещается размещение (складирование) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючих (легковоспламеняющихся) веществ и материалов;	- одной позиции - 30 тыс. рублей за нарушение; - по трем позициям и более – 50 тыс. рублей за каждое нарушение
2.2	Отсутствие огнетушителей на участках производства огневых работ	50 тыс. рублей
2.3	Эксплуатация газосварочного оборудования без установки приспособлений, задерживающих проскок пламени, и регуляторов	50 тыс. рублей
2.4	Использование для газовой сварки шлангов с отверстиями или повреждениями	50 тыс. рублей
2.5	Оставление незакреплённых газовых баллонов без присмотра или в горизонтальном положении	50 тыс. рублей
2.6	Выполнение огневых работ в замкнутом пространстве без надлежащего контроля атмосферы в нём	50 тыс. рублей
3	Мобильные здания (вагон-бытовки)	
3.2	Снаружи на двери висит табличка с наименованием организации, назначением помещения и номером бытовки, ФИО и мобильным телефоном ответственного	30 тыс. рублей
3.3	Внутри на видном месте размещена информационная табличка с номерами экстренных служб (пожарная, скорая)	30 тыс. рублей
3.4	Лестница для доступа на второй этаж: перила с обеих сторон высотой не менее 1,1 м, ширина лестницы не менее 0,6 м, высота ступени не более 150 мм и ширина ступеней менее 300 мм, очистка от грязи/снега	30 тыс. рублей
3.5	Не допускается проживание людей	100 тыс. рублей
3.6	Не допускается складирование материалов на крышах	100 тыс. рублей
3.7	Назначен ответственный за пожарную безопасность. Табличка с ФИО и телефоном размещена на видном месте внутри бытовки (на внутренней стороне двери).	50 тыс. рублей
3.8	В бытовке находятся не менее 2-х огнетушителей с минимальным рангом модельного очага пожара 4А, 55В зеленой зоне, срок использования не истек. Огнетушитель должен быть размещен на видном легкодоступном месте. На стене размещен знак «огнетушитель».	в случае выявления нарушения впервые – 10 тыс. рублей; в случае повторного выявления нарушения – 30 тыс. рублей, в случае выявления нарушения в третий и последующие разы – 50 тыс. рублей ;
3.9	Запрет курения в мобильном здании (вагоне-бытовке)	в случае выявления нарушения впервые – 10 тыс. рублей;

		в случае повторного выявления нарушения – 30 тыс. рублей, в случае выявления нарушения в третий и последующие разы – 50 тыс. рублей;
3.10	Решетки и ставни на окнах отсутствуют.	30 тыс. рублей
3.11	Отопительные приборы не заводского исполнения (кустарного) отсутствуют.	в случае выявления нарушения впервые – 10 тыс. рублей; в случае повторного выявления нарушения – 30 тыс. рублей, в случае выявления нарушения в третий и последующие разы – 50 тыс. рублей;
3.12	Запрещено производить сушку одежды и обуви (спецодежды, спецобуви) с использованием электронагревательных приборов	в случае выявления нарушения впервые – 10 тыс. рублей; в случае повторного выявления нарушения – 30 тыс. рублей, в случае выявления нарушения в третий и последующие разы – 50 тыс. рублей;
3.13	Запрещено хранение ГСМ, ЛВЖ и ГЖ, баллонов под давлением в мобильных зданиях (вагонах-бытовках)	в случае выявления нарушения впервые – 10 тыс. рублей; в случае повторного выявления нарушения – 30 тыс. рублей, в случае выявления нарушения в третий и последующие разы – 50 тыс. рублей;
3.14	Бытовки оснащены локальными автоматическими установками пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и пожаротушения, автоматической системой пожаротушения	в случае выявления нарушения впервые – 10 тыс. рублей; в случае повторного выявления нарушения – 30 тыс. рублей, в случае выявления нарушения в третий и последующие разы – 50 тыс. рублей
3.15	Бытовка заземлена.	50 тыс. рублей
3.16	Кабель до питающего щита должен быть предназначен для прокладки по улице. Марка кабеля- ВВГнг, сечение: 3*2,5мм для однофазного кабеля; 5*4мм для трехфазного кабеля.	50 тыс. рублей
3.17	Питающий бытовку кабель проложен в гофре. Ввод в бытовку выполнен в гофре или через гильзу, исключаящую повреждение кабеля.	50 тыс. рублей
3.18	Бытовка должна быть оборудована УЗО + автоматы или диф. автоматом номиналом меньше, чем в питающем щите.	50 тыс. рублей
3.19	Работы по чистке светильников, замене ламп, ремонту и замене электропроводки, установке дополнительных розеток выполняются при условии соблюдения ПТЭЭП и с соответствующим обучением по электробезопасности.	50 тыс. рублей

3.20	Не используются электронагревательные приборы с открытой спиралью, с неисправными соединительными шнурами, штепсельными вилками и другими частями.	50 тыс. рублей
3.21	Для обогрева используются масляные обогреватели. Обогреватели стоят на штатных подставках/висят на штатных кронштейнах.	50 тыс. рублей
3.22	В бытовке (на внутренней стороне двери) размещен список используемого электрооборудования с указанием потребляемой мощности. Список подписан начальником участка или прорабом. Размещение оборудования, не указанного в списке, запрещается.	50 тыс. рублей
3.24	Все розетки промаркированы: 220 В или 380 В.	30 тыс. рублей
3.25	Все розетки выполнены в промышленном исполнении (с заземляющим контактом).	30 тыс. рублей
3.26	Электропроводка выполнена в гофре/кабель-каналах.	30 тыс. рублей
3.27	Все розетки, выключатели и распределительные коробки, размещенные снаружи бытовки, выполнены в уличном исполнении со степенью защиты не менее IP 56.	30 тыс. рублей
3.28	Бытовые приборы не должны быть включенными без присмотра. После окончания рабочей смены производится обесточивание мобильных зданий (вагонов-бытовок)	в случае выявления нарушения впервые – 10 тыс. рублей; в случае повторного выявления нарушения – 30 тыс. рублей, в случае выявления нарушения в третий и последующие разы – 50 тыс. рублей
3.29	Общее освещение в бытовках осуществляется светильниками в закрытом исполнении	50 тыс. рублей
3.30	Мобильное здание оснащено: - для помещений предназначенных для складирования товарно-материальных ценностей – самосрабатывающий модуль порошкового пожаротушения МПП-2,5/68Б «МИГ»; - для офисных помещений – модуль пожаротушения тонкораспыленной водой типа МУПТВ-9-ГЗ-ВД (ТРВ-9М Ураган) (раздел 6.6 ГОСТ Р 58760 — 2019 Здания мобильные)	При отсутствии – штраф 200 тыс. рублей. Также производится установка модуля пожаротушения силами Заказчика с возмещением Подрядчиком стоимости его приобретения и монтажа
4	Обеспечить наличие на строительной площадке у ответственного за выполнение работ:	
4.1	Приказов о назначении ответственных лиц за: производство работ и организацию безопасных условий труда; обеспечение требований охраны труда, соблюдение требований пожарной безопасности, электрохозяйства и электробезопасности; безопасную эксплуатацию, транспортировку и хранение баллонов с газом под давлением; безопасную эксплуатацию подъемных сооружений; за выдачу наряд-допусков;	30 тыс. рублей за каждый отсутствующий документ

	производство земляных работ, безопасное производство работ на высоте	
4.2	<u>Журналов:</u> регистрации инструктажей на рабочем месте; пожарной безопасности; учета выдачи нарядов – допусков; вахтенных журналов машинистов крана. <u>Удостоверений:</u> по охране труда; при работе на высоте; электробезопасности; стропальщика	30 тыс. рублей
5	Система выдачи нарядов-допусков	
5.1	Производство опасных работ без необходимого наряда-допуска	30 тыс. рублей
5.2	Пренебрежение соблюдением требований безопасности, изложенных в наряде-допуске	50 тыс. рублей (суммируется со штрафом за каждое выявленное нарушение)
6	Участок производства работ	
6.1	Сбрасывание материалов, инструментов, отходов производства с высоты	50 тыс. рублей
6.2	Нарушение правил хранения и использования опасных материалов и веществ	50 тыс. рублей
6.3	Ненадлежащие методы и место складирования материалов и оборудования - не в соответствии с нормами и правилами	30 тыс. рублей
6.4	Отсутствие необходимых предупредительных знаков, надписей, разметки, обозначающих наличие опасных и потенциально опасных зон	30 тыс. рублей
6.5	Пренебрежение указаниям знаков, надписей и разметки безопасности	30 тыс. рублей
6.6	Некачественная уборка рабочего места по окончании работы, замусоривание территории	50 тыс. рублей.
6.7	Слив химических веществ / материалов в систему канализации	100 тыс. рублей
7	Инструменты, техника, оборудование	
7.1	Эксплуатация оборудования и техники, не имеющих необходимой регистрации	50 тыс. рублей
7.2	Использование самодельного или модифицированного инструмента и оборудования	50 тыс. рублей
7.3	Оставление включённого инструмента, техники или оборудования без внимания	50 тыс. рублей
7.4	Работа неисправным инструментом, либо на неисправном оборудовании	50 тыс. рублей
7.5	Несанкционированное использование инструментов, техники или другого оборудования	50 тыс. рублей

7.6	Обход или отключение важных средств обеспечения безопасности (защитного оборудования) без разрешения	50 тыс. рублей
7.8	Эксплуатация транспортных средств или самоходного оборудования без действующих водительских прав, разрешения на эксплуатацию	50 тыс. рублей
7.9	Самостоятельный разбор или ремонт электроприборов или иного оборудования неквалифицированным персоналом	50 тыс. рублей
7.10	Использование неисправных штепсельных вилок, проводов, подключение к розетке неизолированных проводов вместо штепсельной вилки	50 тыс. рублей
7.11	Отсутствие необходимого заземления электрооборудования	50 тыс. рублей
7.12	Распределительные щиты и рубильники не имеют запирающих устройств	50 тыс. рублей
7.13	Несоблюдение правил работы с электроинструментом, в т.ч. подключение двух или более электроинструментов к одной розетке	50 тыс. рублей
7.14	Несоблюдение правил работы в электроустановках	50 тыс. рублей
8	Подъем грузов	
8.1	Использование ненадлежащего подъёмного оборудования (кроме случаев, отдельно оговоренных с руководством строительной площадки)	50 тыс. рублей
8.2	Осуществление подъёма грузов в отсутствие квалифицированного руководителя работ, стропальщика или сигнальщика	50 тыс. рублей
8.3	Нахождение работника Исполнителя на подвешенном грузе или под ним	50 тыс. рублей
8.4	Нарушение правил эксплуатации кранов, подъемников, вышек и производства работ на них	50 тыс. рублей
9.	Наличие:	
9.1.	Освещения участков работ и рабочих мест, подходов к ним, зон работ в соответствии с требованиями государственных стандартов.	50 тыс. рублей
9.2.	Перед началом работ в условиях производственного риска выделены опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы	30 тыс. рублей
9.3.	При производстве земляных работ в местах прохода людей через траншеи, ямы, канавы или спуска людей в котлован, переходных мостиков, трапов с ограждающими перилами, ограждений мест разрытия	30 тыс. рублей
9.4	Необходимых укреплений для траншей и котлованов	50 тыс. рублей

10.	Эксплуатация лесов и подмостей: (в том числе: заземление и крепление) - высотой до 4 м - приемка производителем работ или мастером с регистрацией в журнале работ; - выше 4 м - приемка комиссией по акту.	30 тыс. рублей
10.1	Эксплуатация неисправных лестниц, подмостей, тур-вышек, лесов	30 тыс. рублей
10.2	Перемещение передвижных лесов с находящимися на них работниками Исполнителя	30 тыс. рублей
10.3	Высота передвижных лесов более, чем в 4 раза превышающая размеры основания при отсутствии консольных балок или крепления к конструкции	50 тыс. рублей
11	Требования электробезопасности: - наличие приказа на ответственного за электрохозяйство; - состояние электроснабжения и внутренних групповых электросетей производственной территории и бытового городка (крепление проводов и кабелей, способы их прокладки, вводы в здания и электрощиты) должны соответствовать требованиям ПУЭ; - состояние распределительного и коммутирующего электрооборудования (электрощиты, сборки, рубильники и др.) не должны иметь внешних повреждений, некалиброванных плавких вставок и должны быть обеспечены исправными блокировочными или запирающими устройствами дверей, крышек, видимым заземлением; - подключение сварочного оборудования (подключение кабелей к сварочному оборудованию должно осуществляться при помощи кабельных наконечников, соединение кабелей производится при помощи муфт, гильз, наконечников); - при выполнении электросварочных работ должны приниматься меры против повреждения изоляции кабелей и проводов, соприкосновения их с водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами (расстояние от сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, а с горючими газами – не менее 1 м); - все электрооборудование должно иметь заземление (протокол испытаний) и подключено через УЗО; - запрещается: использование поврежденных электроустановочных изделий, сетевых удлинителей (переносок), не отвечающих требованиям безопасности, светильников со снятыми рассеивателями, некалиброванных плавких вставок.	при невыполнении установленных требований: - одной позиции - 30 тыс. рублей за нарушение; - по трем позициям и более – 50 тыс. рублей за каждое нарушение
12.	Обеспечение всех работающих и находящихся на строительной площадке:	

12.1.	Каски с храповым механизмом.	- до 5-и работающих без касок - 30 тыс. рублей за каждое нарушение; - свыше 5-и работающих без касок - 50 тыс. рублей за каждое нарушение
12.2.	Защитные очки.	- до 5-и работающих без очков - 30 тыс. рублей за каждое нарушение; - свыше 5-и работающих без очков - 50 тыс. рублей за каждое нарушение
12.3.	Защитные перчатки.	- до 5-и работающих без перчаток - 30 тыс. рублей за каждое нарушение; - свыше 5-и работающих без перчаток - 50 тыс. рублей за каждое нарушение
12.4.	Сигнальные жилеты желтого или оранжевого цвета со светоотражающими элементами (или фирменная спецодежда со светоотражающими вставками, занимающими не менее 30 % поверхности).	- до 5-и работающих без сигнальных жилетов - 30 тыс. рублей за каждое нарушение; - свыше 5-и работающих без сигнальных жилетов - 50 тыс. рублей за каждое нарушение
12.5.	Спецобувь с укрепленными подноском и подошвой из металлического или композитного материала.	- до 5-и работающих без спец. обуви - 30 тыс. рублей за каждое нарушение; - свыше 5-и работающих без спец. обуви - 50 тыс. рублей за каждое нарушение
12.6.	Спецодежда и средства индивидуальной защиты на работниках, занятых пескоструйной очисткой металла. Правильное использование оборудования	- до 5-и работающих без спец. одежды и неправильно использующими оборудование - 30 тыс. рублей за каждое нарушение; - свыше 5-и работающих без спец. одежды и неправильно использующими оборудование - 50 тыс. рублей за каждое нарушение
12.7.	Спецодежда для защиты от общих производственных загрязнений	- до 5-и работающих без спец. одежды и неправильно использующими оборудование - 30 тыс. рублей за каждое нарушение; - свыше 5-и работающих без спец. одежды и неправильно использующими оборудование - 50 тыс. рублей за каждое нарушение



13.	Обеспечение строительного объекта средствами индивидуальной и коллективной защиты при работе на высоте:	
13.1.	Ограждения опасных зон по перепаду высот (1,8 м и более) высотой 0,8 – 1,2 м с заполнением в 3-х уровнях (по верху, в средней части и нижней – бортовая доска) инвентарных или изготовленных с соблюдением требуемых прочностных характеристик.	при отсутствии ограждений опасных зон: - без производства работ - 30 тыс. рублей; - в местах непосредственного производства работ - 50 тыс. рублей
13.2.	Лямочные страховочные привязи с креплением на плечах, поясе и бедрах со стропом, энергопоглощающим устройством и большим карабином.	при отсутствии лямочных страховочных привязей (выполнение работ на высоте) - 100 тыс. рублей
13.3.	Надежные и удобные места крепления страховочных средств (элементы строительных конструкций, специально натянутые тросы).	при отсутствии мест крепления (выполнение работ на высоте) - 100 тыс. рублей
14.	Обращение с сосудами высокого давления и их перевозка	при неправильном обращении с сосудами высокого давления их неправильной перевозке - 50 тыс. рублей
15.	Соблюдение внутреннего трудового распорядка на объекте Заказчика	При несоблюдении указанных требований - 30 тыс. рублей
16.	Распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, на территории Объекта и/или бытового городка персоналом Подрядчика, а равно нахождение указанных лиц в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения на территории Объекта и/или бытового городка	При несоблюдении указанных требований - 200 тыс. рублей за каждое уличенное в этом лицо; Систематическое (более 3-х раз) несоблюдение указанных требований – расторжение договора с оплатой всех неустоек и штрафных санкций
17.	Если проезды, проходы на производственных территориях, а также проходы к рабочим местам и рабочие места не содержатся в чистоте и порядке, не очищены от мусора и снега, загромождены строительными материалами и конструкциями	При несоблюдении указанных требований - 50 тыс. рублей.
18.	Прочее	
18.1	Курение вне отведённых для курения мест	50 тыс. рублей
18.2	Пользование мобильными телефонами во время управления транспортным средством или самоходным оборудованием	50 тыс. рублей
18.3	Эксплуатация транспортных средств с непристёгнутым ремнём безопасности	50 тыс. рублей
18.4	Драка или попытка спровоцировать драку	200 тыс. рублей

18.5	Швыряние инструментами или материалами друг в друга	50 тыс. рублей
18.6	Шумные, подвижные или азартные игры на рабочем месте	30 тыс. рублей
18.7	Ненадлежащий способ доступа на объект	50 тыс. рублей
18.8	Хранение, употребление, распространение или пребывание под воздействием алкоголя, наркотиков и токсических препаратов	50 тыс. рублей
18.9	Хранение боеприпасов, огнестрельного или холодного оружия на территории	50 тыс. рублей
18.10	Превышение скоростного режима на территории объекта строительства (больше 20 км/час)	50 тыс. рублей
18.11	Иные нарушения в области охраны труда, здоровья, промышленной и пожарной безопасности, гражданской обороны и охраны окружающей среды, ответственность за которые предусмотрена действующим законодательством РФ (с обязательным фактом фиксации на фото и видео и ссылкой на нормативный акт)	50 тыс. рублей
19	Производственная санитария	
19.1	Прием пищи вне отведённых для этой цели мест	30 тыс. рублей
19.2	Использование для опорожнения не туалетов, а других, не предназначенных для этой цели мест	30 тыс. рублей
19.3	Создание антисанитарных условий вследствие ненадлежащей уборки рабочего места	30 тыс. рублей



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ООО "МОНТПЛАН" Папуца Александр Иванович, Генеральный Директор	 Не требуется для подписания	0202CDD60064B229964E2AF440 56EC6B54 с 13.01.2025 15:52 по 13.04.2026 15:52 GMT+03:00	18.08.2025 14:05 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 Общество с ограниченной ответственностью "ВБ Инжиниринг" Володина Ирина Вадимовна Доверитель: Общество с ограниченной ответственностью "ВБ ИНЖИНИРИНГ"	 506772a6-ab71-4b89-8671-c2885dc8b3fa с 27.02.2025 00:00 по 27.02.2028 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	09D6EF80001DB3C2B543C5A267 EA75683A с 17.07.2025 10:39 по 17.07.2026 10:39 GMT+03:00	19.08.2025 22:37 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа